

ПРЕТЕНЗИЯ

Претензия

Я, [ФИО покупателя], являющийся потребителем, приобрел(а) товар у интернет-магазина [наименование онлайн-магазина].

Приобретение товара осуществлено посредством оформления заказа через официальный сайт указанного интернет-магазина [адрес сайта]. Дата заключения договора купли-продажи — [дата покупки]. Наименование приобретенного товара — [описание товара], цена товара составляет [сумма стоимости товара] рублей.

Согласно пункту 4 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор купли-продажи считается заключенным в момент получения продавцом сообщения о согласии приобрести товар. В соответствии со статьей 497 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом, договором или не вытекает из существа обязательства, покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи до передачи ему товара.

До настоящего времени указанный мной товар мне не передан. Продавец нарушил установленный срок передачи предварительно оплаченного товара, что подтверждается отсутствием информации о доставке товара на сайте интернет-магазина и неполучением мною уведомления о готовности товара к выдаче.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 454, 497 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 21 Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных Постановлением Правительства РФ №612 от 27 сентября 2007 года,

1. Передать мне товар, приобретенный мною дистанционно;
2. Возвратить уплаченные за товар денежные средства в размере [сумма стоимости товара] рублей в течение десяти дней с момента предъявления настоящей претензии.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____